

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 552/2530

นายถีน บุญพร้อม

โจทก์

นายสมภาพ ชีวรัฐพัฒน์

จำเลย

นายสมภาพ ชีวรัฐพัฒน์ จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยฎีกา มีมูลที่จะชนะคดีได้ โปรดให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ โจทก์แถลงคัดค้าน (อันดับ 119)

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชำระเงินจำนวน 90,582 บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีของต้นเงินดังกล่าวนับแต่วันฟ้องจนกว่าชำระเสร็จแก่โจทก์ ให้ยกฟ้องแย้งจำเลย

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยชำระเงิน 202,550 บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีในต้นเงินดังกล่าวนับจากวันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ นอกจากนี้แก้ไขให้เป็นไปตามคำพิพากษาของศาลชั้นต้น

จำเลยฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 115,118)

จำเลยยื่นคำร้องขอทุเลาการบังคับในระหว่างอุทธรณ์ (อันดับ 95)

แต่ไม่ปรากฏคำสั่งของศาลอุทธรณ์ในสำนวนที่ส่งมาศาลฎีกา

คำสั่ง

พิจารณาแล้ว ถ้าจำเลยหาประกันสำหรับจำนวนเงิน 202,550 บาทพร้อม ดอกเบี้ยร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีเป็นเวลา 4 ปี มาให้จนเป็นที่พอใจและภายในเวลาที่ศาล ชั้ต้นกำหนด ก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับในระหว่างฎีกา มิฉะนั้นให้ยกคำร้อง

พิจารณาแล้ว ถ้าจำเลยหาประกันสำหรับจำนวนเงิน 202,550 บาทพร้อม ดอกเบี้ยร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีเป็นเวลา 4 ปี มาให้จนเป็นที่พอใจและภายในเวลาที่ศาล ชั้ต้นกำหนด ก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับในระหว่างฎีกา มิฉะนั้นให้ยกคำร้อง

(สง่า ศิลปประสิทธิ์-ชูเชิด รักตะบุตร-ฉิรพันธุ์ รัศมีทัต)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>